

Thái Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
(Khu đất thuộc khu quy hoạch dân cư xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 7754/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND huyện Quỳnh Phụ V/v đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND huyện Quỳnh Phụ Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTPTQĐ&CCN ngày 14/02/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu để tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại điểm quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa và điểm dân cư thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ;

Thực hiện Hợp đồng giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

về việc đấu giá Quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa và điểm dân cư thôn Bát Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở gồm 45 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa và điểm dân cư thôn Bát Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung cụ thể để áp dụng thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 45 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Đông Hòa và điểm dân cư thôn Bát Nạo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Việc đấu giá được tiến hành công khai, liên tục, bình đẳng, trung thực, công bằng, khách quan;

2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá, đấu giá viên.

Điều 3. Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, số tiền đặt trước, giá trúng đấu giá.

*** Khu quy hoạch dân cư xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (Có bản vẽ quy hoạch kèm theo).**

STT	Lô đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/lô)	Tiền đặt trước (đồng/lô)
Thôn Bát Nạo					
1	Lô số 01	126,30	2.217.600	100.000	56.000.000
2	Lô số 02	129,50	2.016.000	100.000	52.200.000
3	Lô số 03	128,10	2.016.000	100.000	51.600.000
4	Lô số 04	315,50	2.016.000	100.000	127.200.000
5	Lô số 05	218,30	2.016.000	100.000	88.000.000
6	Lô số 06	213,40	2.016.000	100.000	86.000.000
7	Lô số 07	211,80	2.016.000	100.000	85.300.000
8	Lô số 08	117,30	2.016.000	100.000	47.200.000
9	Lô số 09	152,30	2.016.000	100.000	61.400.000

	Thôn Đông Hòa				
10	Lô số 01	122,40	2.750.000	100.000	67.300.000
11	Lô số 02	118,00	2.500.000	100.000	59.000.000
12	Lô số 03	154,70	2.000.000	100.000	61.800.000
13	Lô số 04	155,40	2.000.000	100.000	62.100.000
14	Lô số 05	150,80	2.000.000	100.000	60.300.000
15	Lô số 06	146,10	2.000.000	100.000	58.400.000
16	Lô số 07	141,50	2.000.000	100.000	56.600.000
17	Lô số 08	136,80	2.000.000	100.000	54.700.000
18	Lô số 09	132,20	2.000.000	100.000	52.800.000
19	Lô số 10	127,50	2.000.000	100.000	51.000.000
20	Lô số 11	122,50	2.000.000	100.000	49.000.000
21	Lô số 12	118,20	2.000.000	100.000	47.200.000
22	Lô số 13	104,70	2.200.000	100.000	46.000.000
23	Lô số 14	118,00	2.750.000	100.000	64.900.000
24	Lô số 15	138,90	2.500.000	100.000	69.400.000
25	Lô số 16	117,20	2.000.000	100.000	46.800.000
26	Lô số 17	108,00	2.000.000	100.000	43.200.000
27	Lô số 18	108,00	2.000.000	100.000	43.200.000
28	Lô số 19	108,00	2.000.000	100.000	43.200.000
29	Lô số 20	113,00	2.200.000	100.000	49.700.000
30	Lô số 21	157,20	2.000.000	100.000	62.800.000
31	Lô số 22	157,20	2.000.000	100.000	62.800.000
32	Lô số 23	157,20	2.000.000	100.000	62.800.000
33	Lô số 24	119,00	2.000.000	100.000	47.600.000
34	Lô số 25	113,20	2.200.000	100.000	49.800.000
35	Lô số 26	130,70	2.000.000	100.000	52.200.000

36	Lô số 27	129,30	2.000.000	100.000	51.700.000
37	Lô số 28	111,80	2.200.000	100.000	49.100.000
38	Lô số 29	108,00	2.000.000	100.000	43.200.000
39	Lô số 30	108,00	2.000.000	100.000	43.200.000
40	Lô số 31	108,00	2.000.000	100.000	43.200.000
41	Lô số 32	146,80	2.000.000	100.000	58.700.000
42	Lô số 33	146,80	2.000.000	100.000	58.700.000
43	Lô số 34	146,80	2.000.000	100.000	58.700.000
44	Lô số 35	146,80	2.000.000	100.000	58.700.000
45	Lô số 36	189,40	2.000.000	100.000	75.700.000

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất của từng lô đất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm và được ghi vào biên bản đấu giá.

(Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật).

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình *(Trong giờ hành chính)*.

Từ ngày 25/02/2025 đến ngày 11/03/2025 *(Trong giờ hành chính)*.

Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tại trụ sở UBND xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình:

Từ 25/02/2025 đến ngày 11/3/2025 *(Trong giờ hành chính)*.

- *Người tham gia đấu giá khi đi mua hồ sơ phải phô tô 01 bộ căn cước công dân (Mang kèm bản chính để đối chiếu. Nếu đi mua hộ phải có giấy ủy quyền).*

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Người tham gia đấu giá có thể tự xem, tìm hiểu thực địa lô đất hoặc liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn xem thực địa lô đất từ ngày 25/02/2025 đến 11/3/2025 *(Trong giờ hành chính)*.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá.

- Cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 điều 125 của Luật Đất đai năm 2024, có nhu cầu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

- Quy định một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá trên một lô đất.

2. Hồ sơ bán cho khách hàng gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành có đóng dấu treo;
- Phiếu trả giá do Trung tâm phát hành có đóng dấu treo;
- Quy chế cuộc đấu giá.

3. Hồ sơ khách hàng nộp cho Trung tâm đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ phải đầy đủ những quy định sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã điền đầy đủ thông tin (theo mẫu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành).

- Nộp kèm theo Phiếu đăng ký các giấy tờ của người đăng ký tham gia đấu giá:

+ Căn cước công dân (còn thời hạn): 01 bản phô tô.

- Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá, tham gia trả giá thì phải có văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/03/2025.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Khoản tiền đặt trước không tính lãi), cụ thể như sau:

+ Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản số: **3406201009000** của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình. (Địa chỉ: số 155, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

- Trong trường hợp đến 16 giờ 30 phút ngày 11/03/2025 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản trên internet Banking hoặc nộp tiền mặt nội dung phải ghi rõ:

“Họ và tên, số căn cước công dân của người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước xã”

Ví dụ: Nguyễn Văn A, Số CCCD nộp tiền đặt trước xã

- Khách hàng nộp tiền đặt trước khác hệ thống ngân hàng phải ghi đúng, đủ tên tài khoản như sau: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

- Người tham gia đấu giá khi đi nộp khoản tiền đặt trước phải mang theo căn cước công dân.

- Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá không được nhận lại tiền đặt trước, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 8. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá

- Hình thức:

+ Nộp trực tiếp và bỏ vào thùng phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình chuẩn bị (đã được niêm phong).

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/03/2025 (Giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Điều 9. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ

1. Phiếu trả giá hợp lệ phải đảm bảo các nội dung sau:

- Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành, có đóng dấu treo của Trung tâm;

- Phiếu trả giá được khách hàng ghi đầy đủ nội dung trong phiếu;

- Phiếu trả giá được bỏ đúng thời gian quy định.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành, không có dấu treo của Trung tâm;

- Phiếu trả giá của Khách hàng ghi thiếu nội dung (Họ tên, địa chỉ, chưa ký, không ghi rõ họ tên, giá trả...);

- Phiếu trả giá ghi mức giá trả bằng số và bằng chữ không khớp nhau;

- Phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

- Phiếu trả giá được bỏ sau thời gian quy định.

Lưu ý: Các phiếu trả giá không hợp lệ bị loại khỏi kết quả đấu giá.

Điều 10. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá (công bố giá trả)

- Thời gian: hồi 08 giờ 00 phút ngày 14/03/2025

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Lưu ý:

1. Những người đã bỏ phiếu trả giá phải có mặt tại buổi công bố giá để nghe kết quả trả giá và làm các thủ tục nếu trúng đấu giá. Những người không có mặt tại buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

2. Những người có mặt tại buổi công bố giá phải mang theo các loại giấy tờ để khi trúng đấu giá làm các thủ tục hồ sơ đối với người trúng đấu giá, bao gồm: bản sao CCCD của cả vợ, chồng (nếu có) còn thời hạn sử dụng.

Điều 11. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước

Những người không trúng đấu giá mà không vi phạm Quy chế đấu giá thì sẽ được nhận lại khoản tiền đặt trước vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 18 /03/2025

- Trả vào tài khoản của người tham gia đấu giá khi người tham gia đấu giá đăng ký với Trung tâm ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

- Nhận tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình. (Địa chỉ: số 155, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

- Nhận tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí-Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Điều 12. Nội quy phòng đấu giá.

1. Phòng bỏ phiếu trả giá

- Thùng phiếu trả giá được đặt tại trụ sở UBND xã và đã được niêm phong theo quy định.

- Khách hàng đến bỏ phiếu trả giá phải tuân thủ các quy định sau:

+ Xuất trình CCCD, Giấy nộp tiền đặt trước.

+ Không sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh, không ghi âm, ghi hình.

2. Hội trường đấu giá (công bố giá trả)

+ Có mặt tại cuộc đấu giá đúng ngày, giờ theo quy định tại Quy chế;

+ Xuất trình CCCD, Giấy nộp tiền đặt trước hoặc chứng từ chứng minh việc nộp tiền đặt trước, Giấy ủy quyền theo quy định trong trường hợp đi đấu giá theo ủy quyền;

+ Mặc trang phục lịch sự, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh, không ghi âm, ghi hình;

+ Khi vào Hội trường ngồi đúng vị trí theo số ghế do cán bộ Trung tâm quy định, không đi lại lộn xộn, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;

+ Phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên.

Điều 13. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá

1. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp trên 01 m² quyền sử dụng đất theo quy định, cụ thể:

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá;

- Tại buổi công bố giá Đấu giá viên điều hành theo trình tự, thủ tục sau:

+ Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm; Phát số cho người tham gia đấu giá; Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

+ Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

+ Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

+ Công bố người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá cao nhất hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm;

+ Yêu cầu người trúng đấu giá phải ở lại ký biên bản theo hướng dẫn của cán bộ Trung tâm. Nếu người trúng đấu giá không ở lại ký biên bản thì coi như từ chối mua;

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký, bỏ phiếu trả giá, tham dự buổi công bố giá thì phải có văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 14. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá, cuộc đấu giá không thành

1. Tại mỗi lô đất đấu giá có ít nhất 02 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá, phiếu trả giá đó phải hợp lệ, chỉ thực hiện tổ chức đấu giá với các lô đất có đủ điều kiện trên.

2. Trường hợp khi công bố giá đối với từng lô đất, lô đất nào có tất cả các phiếu trả giá không hợp lệ hoặc chỉ có một phiếu trả giá hợp lệ thì lô đất đó đấu giá không thành.

Điều 15. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 Quy chế này;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định.

Điều 17. Xử lý các trường hợp cụ thể khi công bố giá

1. Rút lại giá đã trả

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Tại cuộc đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 18. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà, người trúng đấu giá phải nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước. ~~Nếu quá thời hạn quy định người trúng đấu giá chưa nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá thì UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá theo quy định. Số tiền đặt trước khi đó đã được chuyển thành tiền đặt cọc và được nộp vào ngân sách nhà nước, số tiền còn lại đã nộp (nếu có) được trả lại cho khách hàng (Không được tính lãi).~~

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của Đấu giá viên

1. Quyền

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;
- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá khi có hành vi vi phạm quy định như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật này;

- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền

- Được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đất đấu giá;
- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Nhận bàn giao đất ngoài thực địa.

2. Nghĩa vụ

- Người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Nếu người trúng đấu giá không ký vào biên bản đấu giá thì bị coi là từ chối nhận trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất đó, không được nhận lại khoản tiền đặt trước và số tiền này phải nộp vào ngân sách nhà nước;
- Thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá;
- Người trúng đấu giá khi xây dựng nhà ở trên lô đất đó phải tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ, các đơn vị có liên quan, người tham gia cuộc đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Quy chế này; mọi trường hợp vi phạm Quy chế này đều bị xử lý theo quy định của Quy chế này, các quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Quỳnh Phụ;
- Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản;
- Trung tâm PTQĐ&CCN Quỳnh Phụ;
- Các phòng huyện: TNMT, TCKH;
- Chi cục Thuế khu vực QP-HH;
- UBND xã Đồng Tiến;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: HS, TT.



Bùi Quang Anh